

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7680/2553

บริษัทสยามเกษตร ยูนิเวอร์แซล จำกัด

โจทก์

บริษัทกรีนมาร์ช คอมเมอร์เชียล จำกัด

กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 334, มาตรา 352

จำเลยทั้งสองทำบันทึกข้อตกลงโอนสิทธิเรียกร้องค่าสินค้าที่จำเลยทั้งสองมีต่อ
ลูกค้านั้น 23 ราย ให้แก่โจทก์ ต่อมาจำเลยทั้งสองกลับใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกค้านั้น
ชำระค่าสินค้าแก่จำเลยทั้งสอง แต่สิทธิเรียกร้องดังกล่าวมิใช่วัตถุที่มีรูปร่างที่
สามารถเคลื่อนที่ได้ อันอาจจะมีการเอาไปได้ตามความหมายของคำว่า ทรัพย์สิน ใน
ความผิดฐานอาชญาฐานลักทรัพย์ ทั้งการที่จำเลยทั้งสองไปขอรับเงินหรือเช็คค่าสินค้า
จากลูกค้านั้น ก็ไม่ได้เป็นการกระทำแทนโจทก์ ดังนั้น เงินและเช็คดังกล่าวจึงยังมีใช้
ทรัพย์สินของโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือ
ยักยอกทรัพย์สินของโจทก์ แต่เป็นเพียงการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงอันเป็นการผิดสัญญา
ทางแพ่งเท่านั้น

(ปदारณี ลัดพลี-พิษณุ ดำรงเกียรติวัฒนา-กฤษฎีจิรัฐ คุณาจิรภรณ์)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายฐานิต ศิริจันทร์สว่าง
ศาลอุทธรณ์ - นายพีรศักดิ์ วกาสี

แหล่งที่มา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ6429/2546

ต้น

หมายเหตุ